



P U T U S A N

Nomor 819 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GUNUN H.M.;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur / Tanggal lahir : 46 tahun / 18 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kranggan RT.002, Rw.010, Kelurahan
Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota
Bekasi, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 819 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 22 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNUN HM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulandengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 1. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Gunun HM dengan Hapif Majid tanggal 08 Juli 2011;
 2. 1 (satu) buku catatan pengeluaran uang belanja urugan tanah terhitung periode tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan sekitar akhir bulan Juli 2011 dengan catatan penerimaan pembayaran Perumahan Citra Grand (Agung bagian pembayaran) pada periode tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011;
 3. 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 77/2012 yang dalam hal ini saya selaku pembeli dan Gunun HM, Nenti dan Nepis tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan Kelurahan Jatikarya;
 4. 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 77/2012 yang dalam hal ini saya selaku pembeli dan Gunun HM, Nenti dan Nepis tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Aristiawan Dwi Putranto, SH., M.Kn;
 5. 1 (satu) lembar girik Nomor C.117 atas nama Dimun Naiyan;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi C desa Nomor 117 atas nama Proyek Hankam;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi C desa Nomor 117 atas nama PT. Usaha Rahayu;
 8. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 819 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kelurahan Jatikarya atas nama Senah tanggal 30 Maret 2009;
10. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kelurahan Jatikarya atas nama Senah tanggal 30 Maret 2009;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris tanggal 17 Juni 2019;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Notaris H. Aristiawan Dwi Putranto, SH., M.Kn tanggal 21 April 2017;
13. 4 (empat) lembar kuitansi masing-masing :
 - Tanggal 05 Desember 2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diterima oleh Misun M.;
 - Tanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Sdr. Gunun HM;
 - Tanggal 07 Januari 2012 sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) diterima oleh Gunun HM;
 - Tanggal 14 Januari 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterima oleh Gunun HM;agar dikembalikan kepada saksi Hapif Majid;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 727/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 10 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa Gunun HM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 1. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Gunun H.M. dengan Hapif Majid tanggal 08 Juli 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buku catatan pengeluaran uang belanja urugan tanah terhitung periode tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan sekitar akhir bulan Juli 2011 dengan catatan penerimaan pembayaran Perumahan Citra Grand (Agung bagian pembayaran) pada periode tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011;
3. 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 77/2012 yang dalam hal ini saya selaku pembeli dan Gunun H.M., Nenti dan Nepis tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan Kelurahan Jatikarya;
4. 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 77/2012 yang dalam hal ini saya selaku pembeli dan Gunun H.M., Nenti dan Nepis tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn;
5. 1 (satu) lembar girik Nomor C.117 atas nama Dimun Naiyan;
6. 1 (satu) lembar fotokopi C desa Nomor 117 atas nama Proyek Hankam;
7. 1 (satu) lembar fotokopi C desa Nomor 117 atas nama PT. Usama Rahayu;
8. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017;
9. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kelurahan Jatikarya atas nama Senah tanggal 30 Maret 2009;
10. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kelurahan Jatikarya atas nama Senah tanggal 30 Maret 2009;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris tanggal 17 Juni 2019;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Notaris H. Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn tanggal 21 April 2017;
13. 4 (empat) lembar kuitansi masing-masing :
 - Tanggal 05 Desember 2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diterima oleh Misun M;
 - Tanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Sdr. Gunun HM;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 819 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 07 Januari 2012 sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) diterima oleh Gunun H.M.;
- Tanggal 14 Januari 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterima oleh Gunun H.M.;

dikembalikan kepada saksi Hapif Majid;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 100/PID/2020/PT BDG tanggal 6 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 727/Pid.B/2019/PN Bks, tanggal 10 Pebruari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/KASASI/AKTA.PID/2020/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Mei 2020 dari Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Bekasi pada tanggal 13 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa berawal dari Terdakwa bertemu dengan saksi Hafid Majid di Toko Aksesoris di Jalan Alternatif Cibubur Bekasi, pada saat itu Terdakwa menawarkan kerjasama tanah urugan dengan keuntungan 50 % - 50 % antara Terdakwa dengan saksi Hafid Majid dimana Terdakwa yang mempunyai pekerjaan dan saksi Hafid Majid sebagai Pemodal;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan sebidang tanah darat dengan luas 1.000 M2 dengan bukti C.117 atas nama Naiyan, selanjutnya untuk memulai kerjasama tersebut, saksi Hafid Majid mengirimkan uang kepada Terdakwa yang keseluruhannya sebesar Rp163.050.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dari jumlah uang tersebut yang tersisa sebesar Rp41.575.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sementara yang terpakai dan belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp121.475.000,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa dari uang yang diserahkan oleh saksi Hafid Majid tersebut Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk operasional pengurangan dan saksi Hafid Majid pernah mendapatkan pembayaran sebesar Rp48.430.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu



rupiah) dan diambil lagi sebesar Rp13.925.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga pembayaran yang diterima oleh saksi Hafid Majid hanya sebesar Rp41.575.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu tidak pernah ada lagi pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Hafid Majid;
- Bahwa Terdakwa secara nyata mempunyai maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dalam hal ini memperoleh sejumlah uang atas kerjasama pengurukan tanah di Perumahan Citra Grand Bekasi dimana terhadap perolehan uang tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara – cara melawan hukum yaitu berupa penggunaan serangkaian kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran *in casu* mengaku sebagai pemilik tanah atas jaminan berupa girik Nomor C117 seluar 600 meter persegi atas nama Dimun Naiyah padahal senyatanya tanah yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa tersebut adalah milik H. Mimin dan tidak pernah tercatat akta jual beli atas obyek tanah tersebut di Kelurahan Jatikarya;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa namun demikian terhadap kualifikasi tindak pidana yang terbukti perlu diperbaiki karena dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa agar dapat memiliki sejumlah uang dilakukan dengan cara melawan hukum *in casu* menggunakan rangkaian kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 819 K/Pid/2020



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 100/PID/2020/PT BDG tanggal 6 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 727/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 10 Februari 2020 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA GUNUN, H.M.** tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 100/PID/2020/PT BDG tanggal 6 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 727/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 10 Februari 2020 mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti menjadi : Menyatakan Terdakwa **GUNUN, H.M.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 19 Agustus 2020** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 819 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001